

LEI DE TORTURA - QUESTÕES DE CONSOLIDAÇÃO DO APRENDIZADO

1. (CESPE/2018/POLÍCIA FEDERAL - DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL) Cinco guardas municipais em serviço foram desacatados por dois menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. Dois dos guardas conduziram o menor apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos. Os outros três guardas deram cobertura. Nessa situação, os cinco guardas municipais responderão pelo crime de tortura, incorrendo todos nas mesmas penas.

COMENTÁRIO

Esta questão é muito bem elaborada, porque quer dar impressão de que os guardas que não praticaram diretamente o crime de tortura respondem pela tortura imprópria, pois se omitiram. Mas eles não apenas se omitiram, como participaram do crime, dando cobertura. Todos respondem, de fato, pelo mesmo crime.

2. (CESPE/2018/STJ - ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA) A condenação pela prática de crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício por prazo igual ao da o pena aplicada.

COMENTÁRIO

Não é igual, é pelo dobro da pena aplicada.

3. (CESPE/2018/PC-MA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA) Se, com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constranger pessoa presa, causando-lhe sofrimento psicológico,
- a. e a vítima for adolescente, o crime será qualificado.
 - b. estará configurada uma causa de aumento de pena.
 - c. a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo.
 - d. provado o fato, a pena será de detenção.
 - e. quem presenciar o crime e se omitir, incorrerá na mesma pena do agente.



5m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A questão está falando da Tortura-Prova.

- a. não será qualificado, mas uma majorante.
- b. é sim uma causa de aumento de pena.
- c. não é critério do juiz, é efeito automático.
- d. detenção é para tortura imprópria. Neste caso, será reclusão de dois a oito anos.
- e. quem presenciar e omitir, responderá por pena de detenção de um a quatro anos.

4. (CESPE/2018/DPE-PE/DEFENSOR PÚBLICO) Comete o crime de tortura aquele que, tendo o dever de evitar a conduta, se mantém omissa ao tomar ciência ou presenciar pessoa presa ser submetida a sofrimento físico ou mental, por meio da prática de ato não previsto legalmente.

COMENTÁRIO

Neste caso, ele comete crime de tortura imprópria.

5. (CESPE/2013/POLÍCIA FEDERAL - PERITO CRIMINAL FEDERAL - CARGO 10) A legislação brasileira define tortura como constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, de a causar sofrimento, para se obter informação, ou para provocar ação ou omissão, com o objetivo de discriminação racial, religiosa ou ainda como forma de castigo.

COMENTÁRIO

Esta questão, além de ter sido considerada incompleta, pois não trouxe "ação ou omissão criminosa", foi uma questão considerada correta.

6. (CESPE/2016/PC-GO/AGENTE DE POLÍCIA SUBSTITUTO) À luz das disposições da Lei n.º 9.455/1997, que trata dos crimes de tortura, assinale a opção correta.

- a. O fato de o agente constranger um indivíduo mediante violência ou grave ameaça, em

ANOTAÇÕES

razão da orientação sexual desse indivíduo, causando-lhe sofrimento físico ou mental, caracteriza o crime de tortura na modalidade discriminação.

- b. O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não impedindo que este torture preso que esteja sob a sua guarda, incorre em pena mais branda do que a aplicável ao torturador.
- c. A babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau comportamento durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a intenso sofrimento mental não praticará crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusada apenas de maus tratos.
- d. O crime de tortura admite qualquer pessoa como sujeitos ativo ou passivo; assim, pelo fato de não exigirem qualidade especial do agente, os crimes de tortura são classificados como crimes comuns.
- e. Crimes de tortura são classificados como crime próprios porque exigem, para a sua prática, a qualidade especial de os agentes serem agentes públicos.

COMENTÁRIO

- a. discriminação é por motivo racial ou religioso, e não sexual.
- b. omissão tem como pena a detenção de um a quatro anos, na modalidade de tortura imprópria.
- c. errado, pois se tem aqui o crime de castigo, causando intenso sofrimento mental, com pena de reclusão de dois a oito anos.
- d. a maioria sim, mas o crime de tortura castigo, por exemplo, exige o poder, guarda e autoridade, então não são todos os crimes de tortura que são crimes comuns.
- e. nem todos, mas a maioria são crimes comuns.

7. (CESPE/2016/PC-PE - AGENTE DE POLÍCIA) Rui e Jair são policiais militares e realizam constantemente abordagens de adolescentes e homens jovens nos espaços públicos, para verificação de ocorrências de situações de uso e tráfico de drogas e de porte de armas. Em uma das abordagens realizadas, eles encontraram José, conhecido por efetuar pequenos furtos, e, durante a abordagem, verificaram que José portava um celular caro. Jair começou a questionar a quem pertencia o celular e, à medida que José negava que o

ANOTAÇÕES

celular lhe pertencia, alegando não saber como havia ido parar em sua mochila começou a receber empurrões do policial e, persistindo na negativa, foi derrubado no chão e começou a ser pisoteado, tendo a arma de Rui direcionada para si. Como não respondeu de forma alguma a quem pertencia o celular, José foi colocado na viatura depois de apanhar bastante, e os policiais ficaram rodando por horas com ele, com o intuito de descobrirem a origem do celular, mantendo-o preso na viatura durante toda uma noite, somente levando-o para a delegacia no dia seguinte. Nessa situação hipotética, à luz das leis que tratam dos crimes de tortura e de abuso de autoridade e dos crimes hediondos,

- a. os policiais cometeram o crime de tortura, que, no caso, absorveu o crime de lesão corporal.
- b. os policiais cometeram somente crime de abuso de autoridade e lesão corporal.
- c. o fato de Rui e Jair serem policiais militares configura causa de diminuição de pena.
- d. os policiais cometeram o tipo penal denominado tortura-castigo.
- e. caso venham a ser presos cautelarmente, Rui e Jair poderão ser soltos mediante o pagamento de fiança.

COMENTÁRIO

- a. neste caso, o crime de tortura absorve os crimes menos graves.
 - b. cometeram crime de tortura também, além de abuso de autoridade e lesão corporal.
 - c. pelo contrário, é caso de aumento de pena.
 - d. tortura-prova.
 - e. crime de tortura é inafiançável, segundo a CF.
-
- 8.** (CESPE/2015/DPE-RN - DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO) A condenação de policial civil pelo crime de tortura acarreta como efeito automático independentemente de fundamentação específica, a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

COMENTÁRIO

Se é automático, já está claro que não precisa de fundamentação específica. Realmente o efeito é automático, e a interdição é pelo dobro do prazo.

9. (CESPE/2015/DEPEN - AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/ÁREA 3) SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina com a mera intenção de aplicar medida educativa, sem lhe causar sofrimento. ASSERTIVA:
Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura.



15m

COMENTÁRIO

Foi falado sobre o momento consumativo, que é quando causa o sofrimento. Se ele não causou sofrimento, não há crime de tortura.

10. (CESPE/2015/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental.

COMENTÁRIO

Discriminação racial é crime de tortura.

11. (CESPE/2014/TJ-DFT/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO) O crime de tortura que resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima é punível conforme as penas previstas para esse delito, acrescidas das referentes ao delito de lesão corporal grave ou gravíssima.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Nesse caso, o resultado é agravador, que é um resultado a título de culpa, é o crime preterdoloso, então não tem um concurso material desses crimes, se terá uma nova pena combinada em abstrato diante desses crimes preterdolosos.

12. (CESPE/2000/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE FEDERAL DA POLÍCIA FEDERAL) O agente penitenciário que detém a guarda de um sentenciado e, como forma de aplicar-lhe um castigo, o ameaça de morte e o submete à intenso sofrimento físico com o emprego de choques elétricos e submersão em água para asfixia parcial, causando-lhe lesões corporais simples, responde pelo crime de tortura, que absorve os de ameaça e de lesões corporais.

COMENTÁRIO

Definido como tortura castigo, é intenso sofrimento mental e físico, que absorve os crimes menores.

13. (CESPE/2004/POLÍCIA FEDERAL - AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL/REGIONAL) Um agente de polícia federal, irritado com a postura arrogante de um traficante de substâncias entorpecentes preso durante uma operação na fronteira, por iniciativa própria, durante interrogatório levado a efeito no local da prisão, agrediu o preso fisicamente para obter informações que possibilitassem encontrar o laboratório onde a droga era processada. O fato ocorreu na presença do delegado que chefiava as operações, o qual não autorizou ou incentivou a atitude do subordinado e se afastou do local logo após o início das agressões. Ao final, a informação buscada foi obtida e a operação atingiu sucesso total, com a apreensão de grande quantidade de cocaína e a destruição do laboratório de refino da droga. Com base na situação hipotética descrita acima, julgue o item subsequente.
- Como a conduta do agente é tipificada como tortura na lei federal que disciplina a matéria, trata-se de crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo, neste caso, apenas o agente, uma vez que a iniciativa da prática do crime foi sua e não houve ordem ou incentivo para a sua conduta por parte do delegado que chefiava as operações,

ANOTAÇÕES

o que impede a qualificação dessa autoridade como mandante do crime.

COMENTÁRIO

Não será apenas o agente que responderá, o delegado também responderá por tortura imprópria, pela pena de omissão, que é mais leve.



20m

- 14.** (CESPE/2004/POLÍCIA FEDERAL - AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL/REGIONAL) Agentes de polícia civil prenderam um ladrão de automóveis em flagrante delito e, para conseguir informações sobre a quadrilha de que ele participava, disseram-lhe que ele sofreria graves consequências caso não entregasse imediatamente seus cúmplices. Intimidado, o preso entregou o nome de seus comparsas. Nessa situação, os policiais não cometeram crime de tortura, que somente se consuma com a violência, não bastando para a sua caracterização a existência de uma ameaça, ainda que grave.

COMENTÁRIO

Pode-se ver na questão que ele foi ameaçado e teve sofrimento mental ("intimidado"). Completamente errado, pois, mesmo sem violência, houve grave ameaça e causou sofrimento mental.

- 15.** (CESPE/2014/MPE-AC/PROMOTOR DE JUSTIÇA) O crime de tortura, na modalidade de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, é delito próprio, que só pode ser cometido por quem possua autoridade, guarda ou poder sobre a vítima.

COMENTÁRIO

Esse crime da questão é crime comum, e aquele que pode ser cometido por quem possua autoridade, guarda ou poder é denominado crime castigo.

ANOTAÇÕES

16. (CESPE/2014/MPE-AC/PROMOTOR DE JUSTIÇA) A condenação de agente público por delito previsto na Lei de Tortura acarreta, como efeito extrapenal automático da sentença condenatória, a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, segundo entendimento do STJ.

COMENTÁRIO

Extrapenal, pois esses efeitos são na seara administrativa, e automático, pois não precisa de fundamentação específica.

17. (CESPE/2013/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA) O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime de tortura.

COMENTÁRIO

Se o ato é previsto em lei, e resulta de medida legal, não é tortura.

18. (CESPE/2013/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) O agente carcerário X dirigiu-se ao escrivão de polícia Y para informar que, naquele instante, o agente carcerário Z estava cometendo crime de tortura contra um dos presos e que Z disse que só pararia com a tortura depois de obter a informação desejada. Nessa situação hipotética, se nada fizer, o escrivão Y responderá culposamente pelo crime de tortura.

COMENTÁRIO

Neste caso, tortura-prova. Não existem modalidades culposas na Lei de Tortura, responderá pelo crime doloso de tortura imprópria, já que ele se omitiu.

19. (CESPE/2013/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL) Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física.

COMENTÁRIO

Existe crime de tortura que não deixará vestígios físicos, logo, é sim prescindível (dispensável).

20. (CESPE/2013/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO) Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por dez horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido, comprovadamente, grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José.



25m

COMENTÁRIO

Neste caso, pois é crime de tortura equiparado a castigo, que não exige a utilização de violência ou grave ameaça, mas é a prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

21. (CESPE/2013/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO) Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado, definitivamente, a uma pena de três anos de reclusão, por crime disposto na Lei n.º 9.455/1997. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de seis anos.

COMENTÁRIO

Se ele foi condenado por três anos, foi quase o mínimo, já que, neste caso, a pena é de dois a oito anos. Como pegou três anos, a interdição será pelo dobro, ou seja, seis.

ANOTAÇÕES

22. (CESPE/2013/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA) Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou-o no seu pescoço, asfixiando-o. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período em que lhe dizia que, se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética acima e o disposto na Lei Federal n.º 9.455/1997, julgue os itens subsequentes.

22.1. Para a comprovação da materialidade da conduta do policial, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito que confirme as agressões sofridas por Luciano.

23. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva

COMENTÁRIO

Neste caso, foi tortura-prova, incluindo ameaça grave e sofrimento mental.

22.1. errado. Não é imprescindível, pois se for um sofrimento mental, ou se a tortura física for promovida de maneira a não deixar vestígios, não terá como fazer corpo de delito.

23. o delegado não responderá como coautor, mas responderá por tortura imprópria. O crime de tortura pode ser praticado por omissão.

24. (CESPE/2012/TJ-AC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA) Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião, com emprego de violência, a contínuo e intenso sofrimento físico, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.



COMENTÁRIO

O STF já foi contra o regime inicial fechado, afirmando que é inconstitucional, e por motivo de sadismo não configura tortura. Não é tortura quando o crime é motivado com dolo específico de sadismo ou vingança. Estas não estão previstas na Lei de Tortura.

- 25.** (CESPE/2012/PC-AL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Há concurso de crimes de abuso de autoridade e de tortura se, em um mesmo contexto, mas com desígnios autônomos, dois agentes torturam preso para que ele confesse a autoria de delito e, em seguida, o exibem, sem autorização, para as redes de televisão como suposto autor confesso do crime.

COMENTÁRIO

Se os desígnios são autônomos, não há consunção (absorção), então neste caso, vai responder sim em concurso de crimes.

GABARITO

1. C
2. E
3. b
4. C
5. C
6. b
7. a
8. C
9. E
10. C
11. E
12. C
13. E
14. E

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 15.** E
- 16.** C
- 17.** E
- 18.** E
- 19.** C
- 20.** C
- 21.** C
- 22.1.** E
- 23.** E
- 24.** E
- 25.** C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
